CRFPA 2026 - 100 QUESTIONS DE CULTURE JURIDIQUE

Grand Oral • Quiz + corrigés

5 séries de 20 questions pour travailler la culture juridique

SOMMAIRE

QUIZ 1	Questions 1 à 20 • corrigé à la suite
QUIZ 2	Questions 21 à 40 • corrigé à la suite
QUIZ 3	Questions 41 à 60 • corrigé à la suite
QUIZ 4	Questions 61 à 80 • corrigé à la suite
QUIZ 5	Questions 81 à 100 • corrigé à la suite

QUIZ 1 — QUESTIONS 1 À 20

Score: ____ / 20

1. Quel est le nom de la première femme à avoir plaidé en France?

QCM

A. Gisèle Halimi
B. Marguerite Galtier
C. Hélène Miropolsky
D. Jeanne Chauvin

2. Nommez les 4 rédacteurs du Code civil:

CHOIX MULTIPLES

[ ] François Denis Tronchet
[ ] Félix Julien Jean Bigot de Préameneu
[ ] Cesare Beccaria
[ ] Jean Etienne Marie Portalis
[ ] Jacques de Maleville

3. Quelle loi emblématique Simone Veil a-t-elle portée ?

QCM

A. La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse
B. La loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort
C. La loi du 5 juillet 1974 abaissant l'âge de la majorité à 18 ans
D. La loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

4. Qui est l'auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne?

QCM

A. Olympe de Gouges
B. Gisèle Halimi
C. Jeanne Chauvin
D. Simone Veil

5. Qui était Cesare Beccaria?

QCM

A. Un des quatre rédacteurs du Code civil
B. Le saint patron des avocats
C. Le président de la Cour des comptes
D. L'auteur de Des délits et des peines (1764)

6. Qu'est-ce que le Manifeste des 343?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

7. Quelle est la seule avocate signataire du manifeste des 343?

QCM

A. Monique Pelletier
B. Gisèle Halimi
C. Françoise Cotta
D. Jacqueline Laffont

8. Pourquoi le procès de Bobigny est-il célèbre?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

9. Qui est le saint patron des avocats?

QCM

A. Cesare Beccaria
B. Jean Étienne Marie Portalis
C. Robert Badinter
D. Saint Yves

10. Qu'appelle-t-on le "serment Badinter"?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

11. Quel article de la Constitution de 1958 dispose que "nul ne peut être condamné à la peine de mort?

QCM

A. Article 21
B. Article 66-1
C. Article 61-1
D. Article 55

12. Que signifie l'acronyme CARPA et quel est son rôle?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

13. Que protège le secret professionnel de l'avocat?

CHOIX MULTIPLES

[ ] Les échanges entre l'avocat et son client
[ ] Les consultations
[ ] Les confidences
[ ] Les correspondances entre l'avocat et son client
[ ] Toutes les décisions de justice rendues publiquement

14. Quel est le serment de l'avocat?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

15. Les personnes morales jouissent-elles du droit à la vie privée?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

16. Quelles sont les composantes de l'ordre public?

CHOIX MULTIPLES

[ ] Tranquillité publique
[ ] Sécurité publique
[ ] Sécurité juridique
[ ] Salubrité publique
[ ] Moralité publique
[ ] Dignité de la personne humaine
[ ] Sûreté
[ ] Liberté d'aller et venir

17. De quels textes la liberté d'entreprendre trouve son origine?

CHOIX MULTIPLES

[ ] Décret d'Allarde
[ ] Loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
[ ] Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
[ ] Loi Le Chapelier

18. Quelle est la loi qui consacre la liberté d'association?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

19. Qu'est-ce que la présomption d'innocence?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

20. L'avocat est-il soumis à un devoir de réserve?
VRAI / FAUX
[ ] Oui [ ] Non

BILAN DE LA SÉRIE

Questions à reprendre: _____

CORRIGÉ — QUIZ 1

1. **Quel est le nom de la première femme à avoir plaidé en France?**
   Bonne réponse : Jeanne Chauvin. Elle a plaidé pour la 1ère fois en 1901.
2. **Nommez les 4 rédacteurs du Code civil:**
   Bonnes réponses : François Denis Tronchet / Félix Julien Jean Bigot de Préameneu / Jean Etienne Marie Portalis / Jacques de Maleville
3. **Quelle loi a fait passer Simone Veil en 1975?**
   Bonne réponse: La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse
   Il s'agit de la loi du 17 janvier 1975, portant sur l'interruption volontaire de grossesse, appelée de façon plus commune "loi Veil". Cette loi permet d'établir un cadre pour la dépénalisation de l'avortement en France. Lorsque Simone Veil l'a initiée, elle était ministre de la santé.
4. **Qui est l'auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ?**
   Bonne réponse: Olympe de Gouges
   La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée par Olympe de Gouges, en 1791. Elle est une figure révolutionnaire et pionnière du féminisme en France, tout en s'opposant au système de l'esclavage. Elle fut guillotinée en 1793.
5. **Qui était Cesare Beccaria?**
   Bonne réponse: L'auteur de Des délits et des peines (1764)
   Il est une grande figure de la pensée pénale moderne et de la proportionnalité des peines.
6. **Qu'est-ce que le Manifeste des 343?**
   Réponse attendue: Il s'agit d'une pétition datant du 5 avril 1971 dans laquelle 343 femmes déclarent publiquement avoir déjà avorté, et réclament le libre accès à l'avortement, alors qu'il est encore réprimé en France à cette époque.
7. **Quelle est la seule avocate signataire du manifeste des 343?**
   Bonne réponse: Gisèle Halimi
   Elle était avocate et militante féministe franco-tunisienne. Elle a notamment lutté pour les droits des femmes et la dépénalisation de l'avortement en France.
8. **Pourquoi le procès de Bobigny est-il célèbre?**
   Réponse attendue: C'est un procès historique, dans lequel Gisèle Halimi y défend une jeune fille poursuivie pour avortement. Il devient un symbole du combat précédant la loi Veil.
9. **Qui est le saint patron des avocats?**
   Bonne réponse : Saint Yves
   Il est aussi connu sous le nom d'Yves de Tréguier ou Yves Hélory de Kermartin. Il était prêtre et official du diocèse de Tréguier. Canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI, il est le saint patron des avocats et des professions de justice ainsi que de la Bretagne.
10. **Qu'appelle-t-on le "serment Badinter"?**
    Réponse attendue: Le serment de Badinter est la formule du serment des avocats modernisée en 1982 à l'initiative de Gisèle Halimi, avec le soutien de Robert Badinter. Elle affirme les valeurs fondamentales de la profession : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
11. **Quel article de la Constitution de 1958 dispose que "nul ne peut être condamné à la peine de mort?**
    Bonne réponse: C'est l'article 66-1
    Cet article dispose que *"nul ne peut être condamné à la peine de mort"*.
12. **Qu'est-ce que la CARPA?**
    Bonne réponse : La Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats
    C'est un organisme qui sécurise le maniement des fonds par les avocats pour le compte de leurs clients.
13. **Que protège le secret professionnel de l'avocat?**
    Bonnes réponses: Les échanges entre l'avocat et son client / Les consultations / Les confidences / Les correspondances entre l'avocat et son client

14. Quel est le serment de l'avocat ?

Réponse attendue: *« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».*

15. Les personnes morales jouissent-elles du droit à la vie privée ?

Bonne réponse : Non

La Cour de cassation retient: *"si les personnes morales disposent notamment d'un droit à la protection de leur nom, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil (Civ.1ère, 17 mars 2016, n° 15-14.072)".*

16. Quelles sont les composantes de l'ordre public?

Bonnes réponses : Tranquillité publique / Sécurité publique / Salubrité publique / Moralité publique et dignité

L'ordre public a pour objectif d'assurer la paix sociale. Ses composantes sont : matérielles : tranquillité, sécurité et salubrité publiques / immatérielles : moralité publique, dignité.

17. De quels textes la liberté d'entreprendre trouve son origine?

Bonnes réponses : Décret d'Allarde / Loi Le Chapelier

Elle est formulée dans le décret d'Allarde du 2 mars 1791, devenu loi du 17 mars 1791, qui énonce qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art et métier qu'elle trouve bon. Elle résulte aussi de la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 qui vient supprimer les corporations.

18. Quelle est la loi qui consacre la liberté d'association?

Réponse attendue: La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a consacré la liberté d'association. Il s'agit de la liberté de créer et de faire fonctionner une association. Son respect est garanti par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui pose les principes.

19. Qu'est-ce que la présomption d'innocence?

Réponse attendue : La présomption d'innocence est un principe selon lequel un individu, même suspecté d'avoir commis une infraction, est considéré comme innocent avant d'avoir été jugé coupable par un tribunal.

20. L'avocat est-il soumis à un devoir de réserve?

Bonne réponse : Non

L'avocat n'est pas soumis au devoir de réserve, ce qui le distingue notamment des agents publics. En revanche, l'avocat est strictement encadré par le secret professionnel et le principe de délicatesse, qui limitent sa liberté d'expression, notamment lorsqu'il s'exprime publiquement sur ses dossiers.

QUIZ 2 — QUESTIONS 21 À 40

Score: ____ / 20

21. Une personne en détention peut-elle se marier?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

22. Définissez le référé-liberté

RÉPONSE COURTE

.....

.....

23. Est-ce qu'une perquisition peut avoir lieu chez un avocat?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

24. Un avocat peut-il dénoncer un client qui lui avoue une infraction?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

25. Un avocat est-il obligé d'accepter des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

26. Qu'est-ce qu'un avocat salarié?

RÉPONSE COURTE

.....

.....

27. Quelles sont les principales sanctions disciplinaires de l'avocat?

CHOIX MULTIPLES

[ ] L'avertissement
[ ] La mise à pied disciplinaire
[ ] La révocation par le bâtonnier
[ ] Le blâme
[ ] L'interdiction temporaire d'exercice
[ ] L'amende disciplinaire
[ ] La radiation

28. Quel juge est compétent en matière d'hospitalisation d'office?

QCM

A. Le juge des libertés et de la détention
B. Le juge d'instruction
C. Le juge des enfants
D. Le juge aux affaires familiales

29. À quelle date la peine de mort a-t-elle été abolie en France?

QCM

A. 17 janvier 1975
B. 21 avril 1944
C. 10 décembre 1948
D. 9 octobre 1981

30. Depuis quand l'IVG est-elle dépénalisée en France?

QCM

A. Depuis la loi du 28 décembre 1967
B. Depuis la loi du 17 janvier 1975
C. Depuis la loi du 4 août 1982
D. Depuis la loi du 31 décembre 1979

31. Qu'est-ce que le droit de propriété?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

32. Quel rôle les conventions collectives jouent-elles en droit du travail français?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

33. La liberté d'expression est-elle absolue?
VRAI / FAUX
[ ] Oui [ ] Non

34. Quels textes protègent le droit à la vie?
CHOIX MULTIPLES
[ ] Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
[ ] Article 61-1 de la Constitution
[ ] Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
[ ] Article 11 de la DDHC

35. Combien de juges sont présents à la CEDH?
QCM
A. 11 juges
B. 5 juges
C. 25 juges
D. 9 juges

36. À quelle date le droit de vote des femmes a-t-il été reconnu en France?
QCM
A. 21 avril 1944
B. 9 octobre 1981
C. 10 décembre 1948
D. 1er juillet 1901

37. De quand date le suffrage universel en France?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

38. Définissez la coutume:
RÉPONSE COURTE

.....
.....

39. Qu'est-ce qu'un arrêt de principe?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

40. Qu'est-ce que la comparution immédiate?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

BILAN DE LA SÉRIE
Questions à reprendre: _____

CORRIGÉ — QUIZ 2

21. Une personne en détention peut-elle se marier ?

Bonne réponse : Oui

Un détenu conserve le droit de se marier, conformément à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il peut être organisé en prison ou à la mairie, sous contrôle du procureur. Le mariage ~~ne~~ peut être refusé/reporté pour des raisons de sécurité ou en cas de mariage frauduleux ou forcé (voir articles 144 et suivants du Code civil).

22. Définissez le référé-liberté:

Réponse attendue : Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant au juge administratif de protéger rapidement une liberté fondamentale. En cas de menace grave et manifestement illégale de cette liberté par une décision de l'administration, le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarder.

23. Est-ce qu'une perquisition peut se faire chez un avocat ?

Bonne réponse : Oui

Cela est possible, mais seulement par un magistrat et un membre du conseil de l'ordre, suite à la décision écrite et motivée du magistrat. La décision doit préciser la nature de l'infraction et les raisons qui peuvent justifier une perquisition, ainsi que l'objet de celle-ci. Il n'y a que le magistrat et le bâtonnier qui peuvent prendre connaissance des documents découverts.

24. Un avocat peut-il dénoncer un client qui lui avoue une infraction ?

Bonne réponse : Non

En raison du secret professionnel. Toutefois, certaines exceptions prévues par la loi peuvent permettre ou imposer à l'avocat de révéler certaines informations.

25. Un avocat est-il obligé d'accepter des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle?

Bonne réponse : Non

En principe : l'avocat choisi par le bénéficiaire reste libre d'accepter ou de refuser la mission. En cas de refus, un autre avocat peut être désigné.

26. Qu'est-ce qu'un avocat salarié?

Réponse attendue : L'avocat salarié est lié à son employeur par un contrat de travail et rémunéré sous forme de salaire. Il conserve néanmoins son indépendance et reste soumis aux principes essentiels de la profession d'avocat.

27. Quelles sont les principales sanctions disciplinaires de l'avocat?

Bonnes réponses : L'avertissement / Le blâme / L'interdiction temporaire d'exercice / La radiation

28. Quel juge est compétent en matière d'hospitalisation d'office?

Bonne réponse : Le juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention, garant des libertés, intervient dans le cadre des mesures d'hospitalisation sans consentement, et pour ordonner leur prolongation si nécessaire. Il est saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'État.

29. À quelle date la peine de mort a-t-elle été abolie en France?

Bonne réponse : 9 octobre 1981

La peine de mort a été officiellement abolie en France le 9 octobre 1981 par la promulgation de la loi portant abolition de la peine de mort portée par Robert Badinter, garde des Sceaux et ministre de la Justice.

30. Depuis quand l'IVG est-elle dépénalisée en France?

Bonne réponse : Depuis la loi Veil du 17 janvier 1975

31. Qu'est-ce que le droit de propriété ?

Réponse attendue : Le droit de jouir et disposer d'un bien, dans les limites fixées par la loi. Il est protégé par les articles 2 et 17 de la DDHC.

32. Quel rôle les conventions collectives jouent-elles en droit du travail français?

Réponse attendue : Elles permettent d'adapter les dispositions légales aux particularités des secteurs d'activité et peuvent prévoir des dispositions plus favorables aux salariés. Dans la hiérarchie des normes, elles sont inférieures aux règlements mais supérieures au règlement intérieur. Elles s'imposent aux parties dans le cadre d'un contrat de travail.

33. La liberté d'expression est-elle absolue?

Bonne réponse : Non

Elle n'est pas absolue. La liberté d'expression peut faire l'objet de restrictions, notamment pour protéger l'ordre public, la réputation et les droits d'autrui, ou encore la sécurité nationale. Ces restrictions doivent toutefois être proportionnées et nécessaires au but recherché, tout en étant encadrées par des dispositions légales précises.

34. Quels textes protègent le droit à la vie?

Bonnes réponses : Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme / Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

35. Combien de juges sont présents à la CEDH?

Bonne réponse : 46 juges

Il existe autant de juges que d'États qui sont parties, soit 46 juges actuellement (un par Etat membre du Conseil de l'Europe).

36. À quelle date le droit de vote des femmes a-t-il été reconnu en France?

Bonne réponse: 21 avril 1944

Le droit de vote des femmes a été reconnu en France par l'ordonnance du 21 avril 1944. Les femmes françaises ont voté pour la première fois lors des élections municipales d'avril-mai 1945.

37. De quand date le suffrage universel en France?

Réponse attendue: En France, le suffrage devient pleinement universel lorsque les femmes obtiennent à leur tour le droit de vote, en 1944, et l'exercent pour la première fois lors des élections municipales du 29 avril 1945.

38. Définissez la coutume:

Réponse attendue : La coutume est une règle de droit issue d'un usage général, répété et durable, qui s'est progressivement imposé avec l'adhésion de la collectivité, sans avoir été formellement édicté par les autorités. Elle repose sur la répétition de l'usage, mais aussi sur la conviction que cet usage est juridiquement obligatoire. La coutume constitue ainsi une source de droit.

39. Qu'est-ce qu'un arrêt de principe?

Réponse attendue : C'est une décision rendue par la Cour de cassation ou le Conseil d'État qui apporte une interprétation nouvelle d'une règle de droit ou confirme une règle juridique importante. L'arrêt de principe constitue ainsi une décision de référence, destinée à orienter les juridictions inférieures lorsqu'elles sont confrontées à des situations similaires.

40. Qu'est-ce que la comparution immédiate?

Réponse attendue : La comparution immédiate est une procédure pénale permettant de juger rapidement une personne majeure à l'issue de sa garde à vue, lorsque certaines conditions sont réunies. Elle concerne les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, ou d'au moins six mois lorsqu'ils sont flagrants. Le prévenu est présenté au tribunal correctionnel, compétent pour juger les délits.

QUIZ 3 — QUESTIONS 41 À 60

Score: ____ / 20

41. Définissez la mise en examen:
RÉPONSE COURTE

.....
.....

42. Citez les éléments constitutifs du bloc de conventionnalité →
CHOIX MULTIPLES

[ ] Les traités et accords internationaux
[ ] La Convention européenne des droits de l'homme
[ ] Les traités, règlements et directives de l'Union européenne
[ ] Le règlement intérieur d'une entreprise

43. À quelle date la Déclaration universelle des droits de l'Homme a-t-elle été adoptée ?
QCM

A. 21 avril 1944
B. 10 décembre 1948
C. 4 octobre 1958
D. 9 octobre 1981

44. Quels sont les blocs composant la hiérarchie des normes de Kelsen?
CHOIX MULTIPLES

[ ] Bloc de constitutionnalité
[ ] Bloc de conventionnalité
[ ] Bloc de légalité
[ ] Bloc réglementaire
[ ] Bloc déontologique

45. Donnez le nom de trois femmes qui sont au Panthéon:
QCM

A. Jeanne Chauvin, Simone Veil, Gisèle Halimi
B. Olympe de Gouges, Marie Curie, Jeanne Chauvin
C. Gisèle Halimi, Joséphine Baker, Jeanne Chauvin
D. Marie Curie, Simone Veil, Joséphine Baker

46. Qu'est-ce que le devoir de réserve?
RÉPONSE COURTE

.....
.....

47. Citez les conditions pour prétendre à la naturalisation:
CHOIX MULTIPLES

[ ] Résidence en France au moment de la signature du décret
[ ] Résidence habituelle en France pendant les 5 ans précédant la demande
[ ] Être majeur
[ ] Être de bonne vie et de bonnes mœurs
[ ] Être obligatoirement avocat

48. Citez les composantes de la liberté d'association:
CHOIX MULTIPLES

[ ] Liberté de créer une association et d'y adhérer
[ ] Liberté pour l'association de développer ses activités
[ ] Liberté des associés au sein de l'association
[ ] Droit de ne pas adhérer à une association
[ ] Obligation d'adhérer à une association

49. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel?

QCM

A. Définir la politique monétaire de la zone euro
B. Vérifier les comptes publics
C. Réguler la communication audiovisuelle et numérique
D. Contrôler la conformité de la loi à la Constitution

50. Peut-on exercer la profession d'avocat en France lorsqu'on ne possède pas la nationalité française?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

51. Citez les éléments qui composent la robe de l'avocat:

CHOIX MULTIPLES

[ ] 33 boutons
[ ] Un rabat blanc
[ ] Des parements de velours
[ ] Une toque portée à l'audience
[ ] Une épitoge en hermine
[ ] Une ceinture noire

52. Quel est le nom de l'institution française chargée de la régulation de l'audiovisuel?

QCM

A. LA CARPA
B. La CNIL
C. La BCE
D. L'ARCOM

53. Est-ce que le démarchage est autorisé pour un avocat?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

54. Qui a la parole en dernier devant la cour d'assises ?

QCM

A. Le président de la cour d'assises
B. Le greffier
C. L'accusé ou son avocat
D. Le procureur de la République

55. Quelle est la composition de la Cour de Justice de l'Union Européenne?

QCM

A. Un juge par barreau et un avocat général
B. Un juge par État membre et 11 avocats généraux
C. 46 juges et aucun avocat général
D. 9 membres nommés pour 9 ans

56. Que signifie la locution « non bis in idem »?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

57. Citez des textes internationaux qui reconnaissent le caractère fondamental du droit au logement:

CHOIX MULTIPLES

[ ] Article 25 de la DDHC, selon le support
[ ] Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
[ ] Article 66-1 de la Constitution
[ ] Article 61-1 de la Constitution

58. Quelles sont les principales causes d'irresponsabilité pénale?

CHOIX MULTIPLES

[ ] Le trouble mental
[ ] La préméditation
[ ] La contrainte
[ ] L'erreur de droit
[ ] La légitime défense
[ ] L'état de nécessité
[ ] L'ordre de la loi ou le commandement légitime
[ ] La récidive

59. Quels sont les deux référés évoqués en matière de détention provisoire?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

60. Donnez la composition du Conseil constitutionnel →

CHOIX MULTIPLES

[ ] 9 membres nommés pour 9 ans
[ ] 3 membres nommés par le président de la République
[ ] 3 membres nommés par le président du Sénat
[ ] 3 membres nommés par le président de l'Assemblée nationale
[ ] 11 avocats généraux

BILAN DE LA SÉRIE

Questions à reprendre: _____

CORRIGÉ — QUIZ 3

41. Définissez la mise en examen:

Réponse attendue : La mise en examen est une décision, prise par le juge d'instruction, qui vise une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction. Elle intervient dans le cadre d'une information judiciaire et confère à la personne mise en examen le statut de partie à la procédure, avec les droits de la défense qui y sont attachés.

42. Citez les éléments constitutifs du bloc de conventionnalité:

Bonnes réponses : Les traités et accords internationaux / La Convention européenne des droits de l'homme / Les traités, règlements et directives de l'Union européenne

Il y a les normes issues du droit international (comme les traités, et les accords internationaux, comme la Convention européenne des droits de l'homme) et les normes issues du droit de l'Union européenne (comme les traités, les règlements et les directives).

43. À quelle date la Déclaration universelle des droits de l'Homme a-t-elle été adoptée?

Bonne réponse : 10 décembre 1948

Elle a été adoptee par l'Assemblée générale des Nations unies, réunie à Paris, par 48 voix / 8 Etats se sont abstenus. Aucun n'a voté contre.

44. Quels sont les blocs composant la hiérarchie des normes de Kelsen?

Bonnes réponses: Dans l'ordre -> Bloc de constitutionnalité / Bloc de conventionnalité / Bloc de légalité / Bloc réglementaire

45. Donnez le nom de trois femmes qui sont au Panthéon:

Bonne réponse : Marie Curie, Simone Veil, Joséphine Baker

46. Qu'est-ce que le devoir de réserve?

Réponse attendue : Le devoir de réserve est une obligation qui impose à tout agent public de faire preuve de retenue et de modération dans l'expression écrite ou orale de ses opinions personnelles.

47. Citez les conditions pour prétendre à la naturalization:

Bonnes réponses : Résidence en France au moment de la signature du décret / Résidence habituelle en France pendant les 5 ans précédant la demande / Être majeur / Être de bonne vie et de bonnes mœurs

48. Citez les composantes de la liberté d'association:

Bonnes réponses : Liberté de créer une association et d'y adhérer / Liberté pour l'association de développer ses activités / Liberté des associés au sein de l'association / Droit de ne pas adhérer à une association

49. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ?

Bonne réponse : Contrôler la conformité de la loi à la Constitution

Il est chargé, par la Constitution du 4 octobre 1958 du contrôle de la conformité de la loi à la Constitution.

50. Peut-on exercer la profession d'avocat en France lorsqu'on ne possède pas la nationalité française?

Bonne réponse : Oui

Pour les avocats ressortissants de l'UE ils peuvent exercer sous leur titre professionnel d'origine - pour les non-ressortissants de l'UE, ils doivent satisfaire à des conditions de réciprocité, qualifications et moralité. Ils doivent passer un examen d'aptitude en droit français.

51. Citez les éléments qui composent la robe de l'avocat:

Bonnes réponses : 33 boutons / Un rabat blanc / Une épitoge en hermine (excepté pour les avocats parisiens).

52. Quel est le nom de l'institution française chargée de la régulation de l'audiovisuel ?

Bonne réponse : L'ARCOM

L'ARCOM existe depuis le 1er janvier 2022. Elle a sanctionné la chaîne de télévision C8, le 9 février 2023, d'une amende de 3.5 millions d'euros car un député a été insulté d'abruti/de tocard par un animateur.

53. Est-ce que le démarchage est autorisé pour un avocat?

Bonne réponse : Oui

Depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, un avocat peut procéder à des sollicitations personnalisées. Elles sont possibles par voie postale, par voie électronique, et doivent respecter les principes déontologiques de la profession. Il n'est en revanche pas possible de faire du démarchage physique ou par téléphone.

54. Qui a la parole en dernier devant la cour d'assises?

Bonne réponse : L'accusé ou son avocat

55. Quelle est la composition de la Cour de Justice de l'Union Européenne ?

Bonne réponse : Un juge par État membre et 11 avocats généraux

Elle siège à Luxembourg, et tranche les litiges relatifs à l'application du droit de l'Union européenne par les Etats membres et les institutions européennes.

56. Que signifie la locution « non bis in idem »?

Réponse attendee: Cette locution signifie qu'une personne ne peut pas être poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits.

57. Citez des textes internationaux qui reconnaissent le caractère fondamental du droit au logement →

Bonnes réponses : Article 25 de la DDHC, selon le support / Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au logement est reconnu par : l'article 25 de la DDHC qui consacre le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment en matière de logement / L'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, qui reconnaît le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, comprenant notamment un logement convenable.

58. Quelles sont les principales causes d'irresponsabilité pénale ?

Bonnes réponses : Le trouble mental / La contrainte / L'erreur de droit / La légitime défense

59. Quels sont les deux référés évoqués en matière de détention provisoire ?

Réponse attendue : Les deux référés évoqués en détention provisoire sont : le référé-liberté qui permet de contester une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale / le référé-détention qui permet au procureur de la République de demander le maintien en détention d'une personne malgré une décision de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire.

60. Donnez la composition du Conseil constitutionnel →

Bonnes réponses : 9 membres nommés pour 9 ans / Trois membres nommés par le président de la République / Trois membres nommés par le président du Sénat / Trois membres nommés par le président de l'Assemblée nationale

À ces 9 membres s'ajoutent les membres de droit, il s'agit des anciens présidents de la République. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République.

QUIZ 4 — QUESTIONS 61 À 80

Score: ____ / 20

61. Citez l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui protège le droit au respect de la vie privée:

QCM

A. Article 11
B. Article 2
C. Article 61-1
D. Article 8

62. Nommez l'institution française chargée de la protection des données personnelles:

QCM

A. La BCE
B. La CARPA
C. La CNIL
D. L'ARCOM

63. Qui se charge de la vérification des comptes publics en France?

QCM

A. Le Conseil d'État
B. La Cour des comptes
C. L'Inspection générale des finances
D. Le Conseil économique, social et environnemental

64. Citez l'article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de religion:

QCM

A. Article 19
B. Article 11
C. Article 8
D. Article 2

65. Qu'est-ce que la rétention administrative?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

66. Qu'est-ce que le contrôle de proportionnalité?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

67. Quelle est la portée de l'arrêt JMB c.France du 30 janvier 2020 (CEDH 30 janv. 2020, JMB et autres c. France, n° 9671/15 et 31 autres)?

QCM

A. La consécration de la liberté d'association comme PFRLR
B. La condamnation de la France pour des conditions indignes de détention et l'absence de recours préventif effectif
C. La reconnaissance d'un droit général à l'oubli numérique
D. La suppression du contrôle de proportionnalité

68. Qu'est-ce que les principes généraux du droit?

CHOIX MULTIPLES

[ ] Ils sont dégagés par la jurisprudence
[ ] Ils sont découverts par le juge à partir de l'état du droit et de la société
[ ] Ils sont nécessairement écrits dans la Constitution
[ ] Ils s'appliquent même en l'absence de texte

69. Qui peut saisir la CEDH?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

70. Citez les 4 droits naturels et imprescriptibles de l'article 2 de la DDHC →

CHOIX MULTIPLES

[ ] Propriété
[ ] Sûreté
[ ] Résistance à l'oppression
[ ] Égalité
[ ] Présomption d'innocence
[ ] Liberté d'expression

71. Quelle est la portée de l'arrêt Blanco du 8 février 1873?

QCM

A. Il abolit la peine de mort
B. Il consacre la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses services publics et la compétence de la juridiction administrative
C. Il consacre la QPC
D. Il affirme la confidentialité des correspondances électroniques

72. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a-t-elle une autorité supérieure aux lois?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

73. Quelle est la portée de l'arrêt Madame Perreux (CE. 30 oct. 2009)?

QCM

A. Un particulier peut invoquer une directive non transposée contre un autre particulier dès l'expiration du délai de transposition
B. Toute directive peut être invoquée contre une décision administrative, même avant l'expiration du délai de transposition
C. Une directive non transposée ne peut jamais être invoquée à l'appui d'un recours contre une décision individuelle
D. Un citoyen peut invoquer, à l'encontre d'une décision individuelle, les dispositions d'une directive dont le délai de transposition est dépassé.

74. Citez au moins deux textes internationaux qui reconnaissent le droit à la protection de la santé:

CHOIX MULTIPLES

[ ] Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
[ ] Charte des Nations Unies
[ ] Convention de Vienne sur le droit des traités
[ ] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
[ ] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
[ ] Déclaration universelle des droits de l'homme
[ ] Convention européenne des droits de l'homme

75. Citez l'article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de la presse:

QCM

A. Article 51
B. Article 11
C. Article 19
D. Article 8

76. Quel texte fondateur de 1789 est une source importante des droits fondamentaux en France?

QCM

A. Le décret d'Allarde de 1791
B. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
C. La Constitution du 3 septembre 1791
D. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

77. Quel arrêt, rendu par la Cour de cassation, affirme la confidentialité des correspondances électroniques?

QCM

A. L'arrêt Costedoat du 25 février 2000
B. L'arrêt Nikon du 2 octobre 2001
C. L'arrêt Perruche du 17 novembre 2000
D. L'arrêt Boot Shop du 6 octobre 2006

78. Qui décide du placement en détention provisoire?

QCM

A. Le bâtonnier
B. Le Défenseur des droits
C. Le juge des libertés et de la détention
D. Le procureur de la République

79. Qui veille au respect des libertés et des droits des citoyens?

QCM

A. La CARPA
B. Le Défenseur des droits
C. La Cour des comptes
D. La BCE

80. Quel est le nom de l'institution responsable de la politique monétaire de la zone euro?

QCM

A. La Banque centrale européenne
B. La Cour des comptes
C. L'ARCOM
D. Le Conseil constitutionnel

BILAN DE LA SÉRIE

Questions à reprendre : _____

CORRIGÉ — QUIZ 4

61. Citez l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui protège le droit au respect de la vie privée:

Bonne réponse : Article 8

Il s'agit de l'article 8 de la CESDH qui dispose que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."

62. Nommez l'institution française chargée de la protection des données personnelles →

Bonne réponse : La CNIL

C'est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Elle a pour mission de garantir que l'informatique soit utilisée au service du bien-être des citoyens, sans que cela ne porte atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée, ainsi qu'aux libertés individuelles ou collectives.

63. Qui se charge de la vérification des comptes publics en France ?

Bonne réponse : La Cour des comptes

Elle a été créée par une loi du 16 septembre 1807, et siège au palais Cambon dans le 1er arrondissement de Paris depuis 1912.

64. Citez l'article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de religion:

Bonne réponse : Article 19

Cet article dispose que : "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, ou sa conviction individuellement ou collectivement".

65. Qu'est-ce que la rétention administrative?

Réponse attendue : La rétention administrative est une mesure par laquelle l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues par la loi, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

66. Qu'est-ce que le contrôle de proportionnalité ?

Réponse attendue : Le contrôle de proportionnalité consiste à vérifier qu'une atteinte à un droit est nécessaire et proportionnée au regard du but poursuivi.

67. Quelle est la portée de l'arrêt JMB c.France du 30 janvier 2020 (CEDH 30 janv. 2020, JMB et autres c. France, n° 9671/15 et 31 autres) ?

Bonne réponse : La condamnation de la France pour des conditions indignes de détention et l'absence de recours préventif effectif

La CEDH a condamné la France en raison de conditions de détention contraires à l'article 3 de la Convention, notamment liées à la surpopulation carcérale et aux conditions indignes de détention. Elle a également relevé l'absence de recours préventif effectif permettant aux détenus de faire cesser ces conditions.

68. Qu'est-ce que les principes généraux du droit ?

Bonnes réponses : Ils s'appliquent même en l'absence de texte / Ils sont dégagés par la jurisprudence / Ils sont découverts par le juge à partir de l'état du droit et de la société

Ce sont des règles non écrites de portée générale, qui ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme s'imposant à l'administration et à l'Etat, et dont la violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Ils répondent à trois critères : ils s'appliquent même en l'absence de texte, ils sont dégagés par la jurisprudence, et sont découverts par le juge à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné, comme étant sous-jacents dans un état du droit existant.

69. Qui peut saisir la CEDH?

Réponse attendue : La CEDH peut être saisie par toute personne, tout groupe de particuliers ou toute ONG qui se prétend victime d'une violation des droits garantis par la Convention, par un Etat partie. La requête doit être dirigée contre un État partie à la Convention et le requérant doit se prétendre personnellement et directement victime de la violation alléguée.

70. Citez les 4 droits naturels et imprescriptibles de l'article 2 de la DDHC →

Bonnes réponses : Liberté / Propriété / Sûreté / Résistance à l'oppression

71. Quelle est la portée de l'arrêt Blanco du 8 février 1873 ?

Bonne réponse : Il consacre la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses services publics et la compétence de la juridiction administrative

72. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a-t-elle une autorité supérieure aux lois ?

Bonne réponse : Oui

En vertu de l'article 55 de la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme a une autorité supérieure à celle des lois. Ses dispositions peuvent être invoquées devant les juridictions nationales. Elles sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être d'effet direct dans l'ordre juridique interne.

73. Quelle est la portée de l'arrêt Madame Perreux (CE. 30 oct. 2009) ?

Bonne réponse : Un citoyen peut invoquer certaines dispositions d'une directive non transposée contre une décision individuelle

Ici, le Conseil d'Etat (CE) retient qu'un citoyen peut invoquer, à l'encontre d'une décision individuelle, les dispositions d'une directive dont le délai de transposition est dépassé. Le CE abandonne alors l'arrêt Cohn-Bendit, qui faisait obstacle à l'invocation d'une directive à l'appui d'un recours en annulation d'un acte administratif individuel.

74. Citez au moins deux textes internationaux qui reconnaissent le droit à la protection de la santé →

Bonnes réponses : Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé / Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels / Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne / Déclaration universelle des droits de l'homme

75. Citez l'article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de la presse →

Bonne réponse : Article 11

Cet article dispose que : "1/ Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. 2/ La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés."

76. Quel texte fondateur de 1789 est une source importante des droits fondamentaux en France?

Bonne réponse : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Elle est l'un des textes visés par la Constitution de 1958. Elle a une valeur constitutionnelle depuis les décisions du Conseil Constitutionnel n°71-44 du 16 juillet 1971 et n°73-51 du 27 décembre 1973.

77. Quel arrêt, rendu par la Cour de cassation, affirme la confidentialité des correspondances électroniques ?

Bonne réponse : L'arrêt Nikon du 2 octobre 2001

Cet arrêt a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le salarié bénéficie, même sur son lieu et pendant son temps de travail, du droit au respect de sa vie privée. Elle précise que ce droit implique notamment le secret des correspondances électroniques. Cet arrêt consacre ainsi le principe de confidentialité des correspondances électroniques.

78. Qui décide du placement en détention provisoire ?

Bonne réponse : Le juge des libertés et de la détention

Il est compétent, selon l'article 137-1 du Code de procédure pénale, pour statuer sur les demandes de placement en détention provisoire, mais aussi sur les éventuelles prolongations de celle-ci, et les demandes de mise en liberté.

79. Qui veille au respect des libertés et des droits des citoyens?

Bonne réponse : Le Défenseur des droits

C'est une autorité administrative indépendante, créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et ensuite instituée par la loi organique du 29 mars 2001. Sa mission générale est de contribuer à la protection des droits et libertés des citoyens.

80. Quel est le nom de l'institution responsable de la politique monétaire de la zone euro?

Bonne réponse : La Banque centrale européenne

Créée le 1er juin 1998 et située à Francfort, en Allemagne, la BCE a pour mission principale de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. Elle définit et met en œuvre la politique monétaire pour les pays ayant adopté l'euro comme monnaie.

QUIZ 5 — QUESTIONS 81 À 100

Score: ____ / 20

81. Quel est le rôle du bâtonnier?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

82. Citez plusieurs présidents de la République française qui ont été avocats:

QCM

A. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, René Coty et Raymond Poincaré
B. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, Charles de Gaulle et Georges Pompidou
C. René Coty, Raymond Poincaré, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac
D. Nicolas Sarkozy, René Coty, François Hollande et Emmanuel Macron

83. Quel est le nom de la première femme avocate à avoir prêté serment ?

QCM

A. Olympe de Gouges
B. Olga Balachowsky-Petit
C. Jeanne Chauvin
D. Gisèle Halimi

84. Citez les différentes catégories d'association:

CHOIX MULTIPLES

[ ] Associations de fait
[ ] Associations agréées
[ ] Associations reconnues d'utilité publique
[ ] Associations déclarées
[ ] Associations d'intérêt général
[ ] Associations conventionnées
[ ] Associations habilitées

85. Expliquez ce que signifie la foi du palais:

RÉPONSE COURTE

.....
.....

86. Qu'est-ce que le secret professionnel de l'avocat?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

87. Qu'est-que le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN)?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

88. Par quel article du Code civil le droit au respect de la vie privée est-il garantit?

QCM

A. Article 9 du Code civil
B. Article 16 du Code civil
C. Article 9-1 du Code civil
D. Article 16-1 du Code civil

89. Par quel article de la DDHC la liberté d'expression est-elle garantie?

QCM

A. Article 8
B. Article 2
C. Article 7
D. Article 11

90. Qu'est ce que le droit à l'oubli numérique?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

91. Qu'est-que les PPNNT?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

92. À partir de quel âge un mineur peut-il faire l'objet d'un placement en détention?

QCM

A. 13 ans
B. 16 ans
C. 18 ans
D. 11 ans

93. Le blasphème est-il interdit en France?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

94. L'avocat est-il soumis à un devoir de réserve?

VRAI / FAUX

[ ] Oui [ ] Non

95. Qu'est-que le droit de manifester?

RÉPONSE COURTE

.....
.....

96. Définissez la QPC:

RÉPONSE COURTE

.....
.....

97. Définissez la sécurité juridique:

RÉPONSE COURTE

.....
.....

98. Quel est le rôle du Premier ministre ?

QCM

A. Il vérifie les comptes publics
B. Il définit la politique monétaire de la zone euro
C. Il dirige l'action du gouvernement et assure l'exécution des lois
D. Il contrôle la conformité des lois à la Constitution

99. **De quand date la Constitution de la Ve République?**

QCM

A. 13 mai 1958
B. 28 septembre 1958
C. 4 octobre 1958
D. 21 décembre 1958

100. **Police administrative/police judiciaire: quelle différence?**

RÉPONSE COURTE

.....
.....

BILAN DE LA SÉRIE

Questions à reprendre: _____

CORRIGÉ — QUIZ 5

81. Quel est le rôle du bâtonnier?

Réponse attendue : Il préside l'Ordre des avocats au sein d'un barreau et veille au respect de la déontologie. Il traite notamment les réclamations des clients et contribue à résoudre les différends entre avocats et magistrats, afin de prévenir les conflits et de maintenir la cohésion du barreau.

82. Citez plusieurs présidents de la République française qui ont été avocats:

Bonne réponse : Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, René Coty et Raymond Poincaré.

83. Quel est le nom de la première femme avocate à avoir prêté serment?

Bonne réponse : Olga Balachowsky-Petit. Elle prêta serment en 1900.

84. Citez les différentes catégories d'association:

Bonnes réponses : Associations de fait / Associations agréées / Associations reconnues d'utilité publique / Associations déclarées.

85. Expliquez ce que signifie la "foi du palais":

Réponse attendue : C'est une relation de confiance partagée par les professionnels du monde judiciaire. Il s'agit d'une tradition essentielle entre les différents acteurs de la justice, protégeant la confidentialité des échanges privés.

86. Qu'est-ce que le secret professionnel de l'avocat?

Réponse attendue: Le secret professionnel de l'avocat est institué dans l'intérêt du client et constitue une obligation générale, absolue, d'ordre public et illimitée dans le temps. Il est protégé notamment par l'article 226-13 du Code pénal et l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que par les droits constitutionnels et européens relatifs au secret des correspondances, à la vie privée et aux droits de la défense. Indissociable de l'indépendance de l'avocat, il garantit la confidentialité de la relation avocat-client et permet au client de se confier librement à son avocat.

87. Qu'est-que le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN)?

Réponse attendue : Le RIN constitue le socle de déontologie commune des avocats. Il fut adopté par la décision du Conseil national des barreaux, le 12 juillet 2007.

88. Par quel article du Code civil le droit au respect de la vie privée est-il garantit?

Bonne réponse : Article 9 du Code civil

Il s'agit de l'article 9 du CC, qui dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé."

89. Par quel article de la DDHC la liberté d'expression est-elle garantie?

Bonne réponse : Article 11

Il s'agit de l'article 11 de la DDHC, qui dispose que : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."

90. Qu'est ce que le droit à l'oubli numérique?

Réponse attendue : Le droit à l'oubli numérique désigne le droit, sous certaines conditions, pour une personne d'obtenir l'effacement de ses données à caractère personnel ou leur déréférencement des résultats des moteurs de recherche. Il est notamment consacré par l'article 17 du RGPD, sous réserve des exceptions prévues par ce texte.

91. Qu'est-que les PPNNT?

Réponse attendue : Les Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps (PPNNT) font partie du bloc de constitutionnalité. Ils sont consacrés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, et portent notamment sur les droits des travailleurs et les droits sociaux. Leur valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence.

92. À partir de quel âge un mineur peut-il faire l'objet d'un placement en détention ?

Bonne réponse : 13 ans

En application du Code de la justice pénale des mineurs, un mineur peut être placé en détention provisoire à partir de 13 ans, sous réserve du respect des conditions légales prévues par le Code.

93. Le blasphème est-il interdit en France?

Bonne réponse : Non

Le blasphème, qui consiste à tenir un discours outrageant à l'égard d'une divinité, d'une religion ou ce qui est considéré comme sacré, ne constitue pas une infraction en France. En revanche, peuvent être sanctionnées les injures ou la diffamation, la provocation à la haine ou à la violence à l'égard de personnes, notamment en raison de leur religion.

94. L’avocat est-il soumis à un devoir de réserve ?

Bonne réponse : Non

Contrairement aux agents publics et fonctionnaires, l’avocat n’est pas soumis à un devoir de réserve. En tant que professionnel libéral et indépendant, il bénéficie d’une liberté d’expression, notamment dans le cadre de la défense de son client, qui reste toutefois encadrée par les règles déontologiques prévues par le RIN et le Code de déontologie des avocats.

95. Qu’est-que le droit de manifester?

Réponse attendue : C’est une liberté fondamentale qui permet aux citoyens de se rassembler ou de défiler pacifiquement sur la voie publique pour exprimer une opinion collective.

96. Définissez la QPC:

Réponse attendue : La question prioritaire de constitutionnalité est une procédure permettant à toute personne partie à une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, conformément à l’article 61-1 de la Constitution.

97. Définissez la sécurité juridique:

Réponse attendue : La sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité, la stabilité et la clarté des règles de droit, afin de permettre aux individus de connaître et d’anticiper les conséquences juridiques de leurs actes.

98. Quel est le rôle du Premier ministre?

Bonne réponse : Il dirige l’action du gouvernement et assure l’exécution des lois

Le Premier ministre, qui est actuellement Sébastien Lecornu depuis le 09 septembre 2025, dirige l’action du gouvernement et assure l’exécution des lois, conformément à l’article 21 de la Constitution.

99. De quand date la Constitution de la Ve République?

Bonne réponse : Elle a été promulguée le 4 octobre 1958.

100. Police administrative/police judiciaire: quelle différence?

Réponse attendue : La police administrative a un rôle préventif pour maintenir l'ordre public, tandis que la police judiciaire a un rôle répressif pour constater les infractions et en rechercher les auteurs.